

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2348/2537

นาง ศรีสอาด วงษ์สรรพ
นาย สม ศักดิ์ วงษ์สรรพ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ อ. ศาล
อุทธรณ์พิพากษาดังผู้ร้องเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดการมรดกของ อ. ตามคำร้องขอของผู้
ร้อง และผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีประเด็นในชั้นฎีกาตามฎีกาของผู้ร้องอีกว่าผู้
คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมของ อ. เจ้ามรดกหรือไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนันต์ผู้ถึงแก่กรรม

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่สมควรที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ตั้ง
ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้หรือตั้งให้ผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องกับผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของ
นายอนันต์เจ้ามรดกร่วมกัน ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งผู้ร้องเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดการมรดกของ
นายอนันต์เจ้ามรดก

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็น
ที่ว่า ผู้คัดค้านเป็นทายาทของนายอนันต์เจ้ามรดกหรือไม่ ขอให้ศาลฎีกาพิพากษาว่าผู้
คัดค้านไม่ใช่ทายาทของนายอนันต์เจ้ามรดกนั้น เห็นว่าคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้
ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนันต์เจ้ามรดกและศาลอุทธรณ์
พิพากษาคำสั่งตั้งผู้ร้องเพียงผู้เดียวเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนันต์เจ้ามรดก ตามคำร้อง
ขอของผู้ร้อง และผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นฎีกา คดีจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาอีก
ว่าผู้คัดค้านเป็นทายาทโดยธรรมของนายอนันต์เจ้ามรดกหรือไม่ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของผู้ร้อง

(ชลอ ทองแถม-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ